

1501275-64.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA e FELIPE EUGÊNIO DA SILVA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501275-64.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501275-64.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA e FELIPE EUGÊNIO DA SILVA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. porque, ao que consta, no dia

31 de maio de 2022, por volta das 09h45, na Rua Redenção da Serra, nº 23, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam consigo e vendiam, para entrega a consumo de terceiros, 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com peso bruto de 84,2 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (fls.77), sobrevindo a citação pessoal (fls. 103 e 108) e resposta escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatórios.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denuncia, sem óbice a aplicação do redutor para o corréu Jefferson, já que primário. Quanto a Felipe requereu a fixação da pena acima do mínimo legal, diante de sua reincidência. A defesa requereu a absolvição do acusados, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls87/89).

A autoria também é certa.

Jefferson confessou os fatos e disse que estava traficando no local juntamente com Felipe.

Felipe, por sua vez, negou a traficância, sob o argumento de que estava passando pelo local, pois morador da proximidade e quem estaria vendendo drogas seria Jefferson.

Os policiais civis Rodrigo e Roberto, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram no dia, fazendo uso de viatura descaracterizada, cumpriam diligências em área conhecida pela venda de drogas, quando divisaram os acusados em movimentação típica da traficância. Jefferson após ser abordado pelos usuários, encaminhava-os a Felipe, que recebia o pagamento e entregava aos compradores as porções de drogas solicitadas. Jefferson, além disso, permanecia em local estratégico e tinha como incumbência vigiar e avisar sobre a eventual chegada de policiais. Após algumas vendas, decidiram pela abordagem de ambos. Em revista pessoal, com Felipe foram localizadas, dentro de uma sacola, além da quantia, em espécie, de R\$ 9,00 (nove reais). Os acusados confessaram informalmente que estavam traficando em conjunto. Por fim, disseram que não conheciam os acusados de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentaram que não tinham nada contra os réus, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar pessoas inocentes que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Assim, a negativa de Felipe restou isolada.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos em poder dos acusados porções diversas e individualizadas de drogas e dinheiro, o que é compatível com o trafico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração das reprimendas nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase:

i) Felipe há a presença da circunstância agravante da reincidência (fls. 84/85 -

Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Execução da Pena:0001111-60.2022.8.26.0127 (1500285-15.2018.8.26.0542). Assim exaspero a pena em 1/6, passando ao patamar de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

ii) Jeferson deixo de considerar a atenuante da confissão, pois a pena já se encontra no mínimo legal.

Terceira fase:

i) Felipe: incabível o redutor do § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, já que reincidente específico;

ii) Jefferson: faz jus ao redutor. Com efeito, as circunstâncias pessoais de Jefferson são favoráveis. Além de ser tecnicamente primário, o acusado confessou a traficância no local, bem como a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta". Assim, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis ao acusado Jefferson, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Para Felipe, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e artigo 59 e 33, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR OS RÉUS:

1 JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, filho de JADIR MONTEIRO DE OLIVEIRA e ROSEMARY SANTOS DA SILVA como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu valor mínimo unitário.

O acusado Jefferson poderá recorrer em liberdade - sua condição atual.

2) FELIPE EUGENIO DA SILVA, filho de DAMIAO FERREIRA DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA EUGENIO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado e 600 (seiscentos) dias-multa. no seu valor mínimo unitário.

O acusado será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA